



Chương 3: Quản lý ngân sách xã (Tiết 2/3)

Phạm vi Chi Ngân sách xã và Nguyên tắc quản lý

Học phần: Quản lý Tài chính công
Giảng viên: ThS.GV. Nguyễn Đào Xuân
Học viện Hành chính và Quản trị công

3.1.2.2 Quy định thẩm quyền và nguyên tắc phân cấp nhiệm vụ chi (Tiết 2/3)



Thẩm quyền (HĐND cấp tỉnh)

Quyết định phân cấp nhiệm vụ chi giữa ngân sách tỉnh & xã. **Tiêu chí:** Phù hợp phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và khả năng quản lý.



Nguyên tắc cốt lõi

Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm.



Yêu cầu cân đối

Chính sách mới làm tăng chi ngân sách → Phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính (phù hợp khả năng cân đối từng cấp).

3.1.2.2 Các trường hợp ngoại lệ trong nguyên tắc phân cấp chi

Dù áp dụng "cấp nào bảo đảm cấp đó", pháp luật cho phép 3 ngoại lệ:



Khắc phục khẩn cấp: Ngân sách cấp dưới hỗ trợ đơn vị cấp trên (đóng trên địa bàn) huy động lực lượng khắc phục thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự.



Hỗ trợ chéo: Sử dụng dự phòng ngân sách địa phương hỗ trợ địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.



Đầu tư hạ tầng: Dùng vốn đầu tư phát triển của địa phương cho dự án hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của cấp trên. *(Điều kiện: Bảo đảm khả năng cân đối & không ảnh hưởng nhiệm vụ chính).*

3.1.2.2 Phân loại hạng mục chi đầu tư phát triển của ngân sách xã

Các khoản chi nhằm xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế địa phương:



Đầu tư dự án

Chương trình, dự án, nhiệm vụ và đối tượng đầu tư công khác do địa phương quản lý (Theo Luật Đầu tư công).



Hỗ trợ doanh nghiệp

Đầu tư & hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu (do Nhà nước đặt hàng).



Hỗ trợ tài chính

Cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý & ủy thác cho vay qua ngân hàng chính sách để phát triển KT-XH địa phương.

3.1.2.2 Phân loại phạm vi chi thường xuyên của ngân sách xã

Các chi phí duy trì hoạt động được phân cấp trực tiếp quản lý:



Bộ máy nhà nước & Đoàn thể

Cơ quan quản lý nhà nước, Tổ chức chính trị, UB Mặt trận Tổ quốc & các tổ chức chính trị xã hội.



Giáo dục & Y tế

Giáo dục, đào tạo, dạy nghề; Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế.



Quốc phòng, an ninh & Môi trường

Bảo vệ an ninh trật tự (địa phương quản lý); Bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước sạch.



An sinh xã hội & Kinh tế

Cơ sở bảo trợ, cứu đói, an sinh xã hội; Sự nghiệp giao thông, nông nghiệp, nông thôn mới.

3.2.1 Khái niệm cấu thành hệ thống Quản lý ngân sách xã



3.2.2 Nguyên tắc cơ bản trong quản lý ngân sách xã (Phần 1)



Quản lý thống nhất

Ngân sách xã được quản lý thống nhất, tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và công bằng.



Phân cấp gắn với trách nhiệm

Có phân công, phân cấp quản lý rõ ràng, gắn quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.



Bắt buộc lập dự toán

Toàn bộ các khoản thu, chi ngân sách xã đều phải được lập dự toán và tổng hợp đầy đủ vào Ngân sách Nhà nước.

3.2.2 Nguyên tắc tuân thủ pháp luật và định mức thu chi (Phần 2)

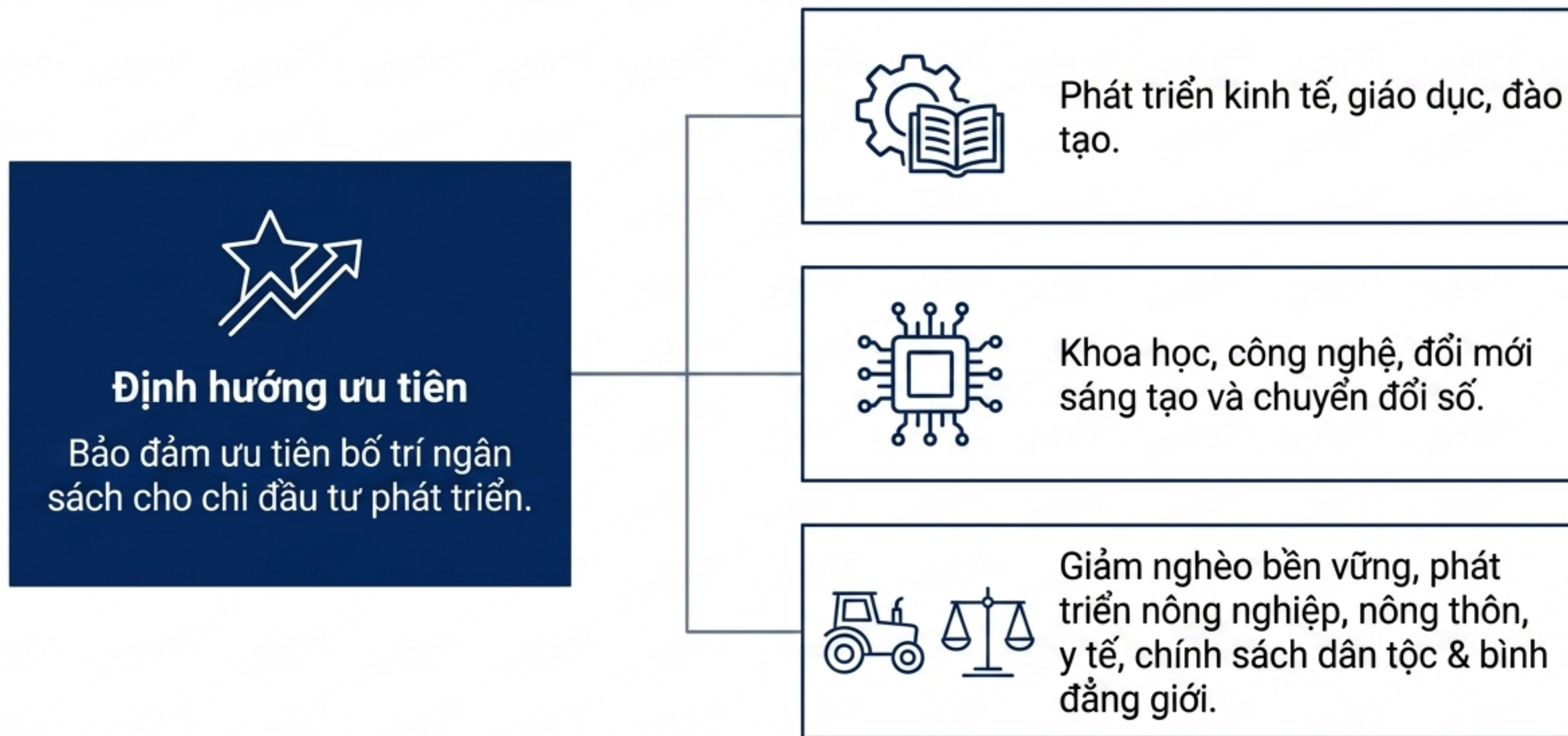
Đối với Khoản thu	Đối với Khoản chi
 Thực hiện theo đúng quy định của các Luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định pháp luật.	 Chỉ được thực hiện khi đã có dự toán được cấp có thẩm quyền giao (<i>Trừ trường hợp tạm cấp theo Điều 53 Luật NSNN 2025</i>).



Tuân thủ định mức

Mọi khoản chi phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn và định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3.2.2 Định hướng ưu tiên chi đầu tư phát triển (Phần 3)



3.2.2 Nguyên tắc bảo đảm kinh phí bộ máy và an sinh (Phần 4)



Hoạt động toàn diện

Bố trí ngân sách thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và kinh phí Bộ máy nhà nước.



Hoạt động đoàn thể

Bảo đảm cân đối kinh phí cho Đảng ủy xã, cơ quan Mặt trận Tổ quốc VN tại xã và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc.



Hỗ trợ xã hội

Cấp kinh phí hỗ trợ các tổ chức xã hội để thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao phó.

3.1.2.2 Chi tiết chi thường xuyên: **Hoạt động Kinh tế & Môi trường**

	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải & nước thải sinh hoạt; bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường; ứng phó biến đổi khí hậu.
	Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	Phát triển nông, lâm, thủy sản, thủy lợi; đặc biệt ưu tiên chi cho chương trình xây dựng nông thôn mới.
	Giao thông & Kiến thiết thị chính	Quản lý, bảo trì đường bộ do xã quản lý; duy tu hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước.

3.1.2.2 Chi tiết chi thường xuyên: Quản lý nhà nước & An sinh xã hội

	Hỗ trợ tổ chức xã hội	Bảo đảm tiền lương, chính sách và kinh phí hoạt động gắn với biên chế cho các tổ chức được Nhà nước giao nhiệm vụ.
	Bảo đảm xã hội	Chi cho các cơ sở bảo trợ xã hội, công tác cứu đói, phòng chống tệ nạn xã hội tại địa phương.
	Hỗ trợ bảo hiểm	Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và thực hiện các chính sách an sinh xã hội khác (đối tượng do địa phương bảo đảm).

3.1.2.2 Các nhiệm vụ chi khác theo quy định pháp luật

Ngoài chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, tùy theo phân cấp, ngân sách cấp cơ sở còn chịu trách nhiệm xử lý các nhiệm vụ chi khác:

- ◆ Chi trả lãi, phí và chi phí phát sinh từ các khoản vay theo quy định.
- ◆ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương.
- ◆ Chi chuyển nguồn ngân sách địa phương sang năm sau.
- ◆ Chi nộp trả ngân sách cấp trên.

Bài tập tình huống phân tích pháp lý (Kết thúc Tiết 2)



Tình huống Xã B

Một tuyến đường liên tỉnh (*thuộc trách nhiệm quản lý và cấp vốn của Ngân sách Tỉnh*) chạy qua địa bàn Xã B bị sạt lở nặng do mưa bão, gây nguy hiểm. Để giải quyết cấp bách, Chủ tịch UBND Xã B quyết định **cắt một phần nguồn chi thường xuyên** của xã để tự thuê thợ sửa chữa lớn tuyến đường này.

- 1** Việc Chủ tịch xã lấy nguồn chi thường xuyên để sửa đường của Tỉnh có vi phạm nguyên tắc quản lý ngân sách không? Tại sao?
- 2** Theo quy định pháp luật, ngân sách xã chỉ được phép hỗ trợ xây dựng công trình của ngân sách cấp trên trong điều kiện nào?

Giải đáp Bài tập tình huống: Chẩn đoán pháp lý



1. Vi phạm nguyên tắc phân cấp chi (Quyết định SAI)

Áp dụng nguyên tắc "*Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm*". Tuyến đường thuộc nhiệm vụ chi của Tỉnh, xã không được dùng ngân sách thường xuyên để tự ý sửa chữa.



2. Điều kiện ngoại lệ (Hướng giải quyết đúng theo luật)

- ◆ *Loại vốn được phép*: Xã B chỉ được tham gia đầu tư hạ tầng của cấp trên khi sử dụng **vốn ngân sách đầu tư phát triển** (tuyệt đối không dùng nguồn chi thường xuyên).
- ◆ *Điều kiện kèm theo*: Phải bảo đảm **không làm ảnh hưởng** đến các nhiệm vụ chi thuộc trách nhiệm của ngân sách xã mình.
- ◆ *Thực tế xử lý*: Cần báo cáo khẩn cấp lên tuyến trên hoặc chờ ủy quyền kèm theo giao dự toán kinh phí.